LA PROPIEDAD SOCIAL UNA PROPIEDAD AMARGA

La propiedad social constituye uno de los temas más complejos y trascendentes del derecho mexicano. En esta obra, el Dr. Pascual Alberto Orozco Garibay reconstruye su evolución desde el siglo XIX hasta nuestros días, examinando las transformaciones constitucionales y legislativas que dieron origen al régimen ejidal y comunal. A partir de este recorrido histórico, el autor muestra cómo las decisiones jurídicas y políticas adoptadas en torno a la tierra han incidido profundamente en la vida económica y social de ejidatarios, comuneros y comunidades indígenas.

Con una perspectiva jurídica, económica y social, el libro analiza críticamente el artículo 27 constitucional, el reparto agrario, las restricciones a la propiedad y transmisión de las tierras, así como las reformas de 1992 y 2001. El estudio pone particular atención en sus consecuencias: pobreza, migración rural, baja productividad, inseguridad jurídica y dependencia alimentaria. La propiedad social aparece así ante una paradoja: un régimen concebido como instrumento de justicia y reivindicación social que, al limitar la libertad y seguridad jurídica de quienes trabajan la tierra, puede convertirse en un obstáculo para su desarrollo.

Frente a este panorama, *La propiedad social. Una propiedad amarga* no se limita al diagnóstico. En su último capítulo plantea alternativas y propuestas de reforma constitucional y legislativa encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica, reconocer plenamente los derechos de los sujetos agrarios, impulsar la productividad del campo y favorecer una mayor circulación de los inmuebles, sin desconocer la naturaleza y protección especial de las comunidades indígenas. Se trata, en suma, de una obra que invita a reconsiderar uno de los problemas históricos aún pendientes de México: cómo hacer de la propiedad de la tierra un verdadero instrumento de libertad, dignidad y desarrollo económico y social.

9 789709 686128

LA PROPIEDAD SOCIAL UNA PROPIEDAD AMARGA

Dr. Pascual Alberto Orozco Garibay

LA PROPIEDAD SOCIAL
UNA PROPIEDAD AMARGA

Dr. Pascual Alberto Orozco Garibay



LIMA EDITORIAL